

0001119-28.2018.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2010).

ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001119-28.2018.8.26.0628 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001119-28.2018.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 418/2018 - Delegacia de Polícia de Cotia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Valentim Neves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

ALEX VALENTIM NEVES e GABRIEL VENTURINI ALVES DE SOUSA qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2 inciso II c.c. Art 157 § 2 A, I e artigo 14 da lei 10826/03, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro individuo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas, subtraíram diversos bens dos ofendidos, bem como, em outra data portavam arma de fogo de uso permitido, no caso um revólver calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/131) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/08), boletim de ocorrência (fls.09/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), depósito fiança (fls.55), relatório de investigação (fls.103/107), auto de reconhecimento fotográfico (fls.112/113), pesquisa de veículo (fls.114/117), laudo arma de fogo(fl.260/261)

A denúncia foi recebida em 30 de outubro de 2018 (fls.138), sendo que os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls.152/159,176/177), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas (fls.223/225), e colheita dos interrogatórios. (fls.250).

Em memoriais finais o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denuncia com fixação da pena acima do mínimo, com reconhecimento da agravante e de todas as causas de aumento, regime fechado, além de indenização as vítimas(fl.265/279).

A Defesa de Gabriel por sua vez insistiu na improcedência, na fragilidade do reconhecimento e na comprovação do alibi .(fls.282/288)

Por fim a Defesa de Alex pleiteou a absorção do delito de porte de arma de fogo como meio para o roubo, e reconhecimento da confissão. (fls.291).

É o relatório. DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/08), boletim de ocorrência (fls.09/18), auto de exibição e apreensão (fls.19/20), depósito fiança (fls.55), relatório de investigação (fls.103/107), auto de reconhecimento fotográfico (fls.112/113), pesquisa de veículo (fls.114/117), laudo arma de fogo(fl.260/261) além da prova oral coligida.

Quanto a autoria, o réu Alex disse que estava em casa, e seu amigo Gustavo o convidou para ir a São Roque, com o Celta, e estava com a arma calibre 22, e entraram em uma rua com o veículo Gol, e ele convidou para pegar o carro, e estava armado, e fecharam o automóvel, e desceram abordaram, e levaram o Gol. Entrou no Gol e o amigo no Celta, e levaram o veículo, e depois de uns dias pegaram o veículo, e o a arma, e o Gabriel mandou mensagem para busca-lo na tabacaria, e desceu e pegou o co réu, e estava se dirigindo a casa, e a viatura abordou, e indagou a respeito do Gol. Assumiu a arma e o roubo. A blusa estava dentro do carro. Os telefones ficaram com Gustavo. Gabriel não estava no momento do assalto

Gabriel, disse que no dia da abordagem estava com Alex e ele mandou uma mensagem se podia dormir na sua casa, e ele mandou no celular do irmão mais novo, e disse que não estava em casa, e sim na tabacaria, e ele disse que passaria para lhe pegar, e deixou a bicicleta com uns amigos e entrou no carro. Morou no mesmo bairro com Alex. Tinha uma semana que não via Alex. Acredita que deve ser um engano. Não conhecia as vítimas. Não conhece Gustavo. Desconhecia a existência da arma de fogo, e não mencionou que o veículo era roubado. Quando o Alex viu a policia o carro começou a falhar, e ele não tinha CNH. O Alex foi em sua casa, e do celular do seu irmão, ele lhe mandou mensagem. No dia 17/06 estava jogando futebol de manha, e depois foram comemorar em uma chacara, onde dormiu nesse local.

Kaique disse que por volta das 22:00 a namorada estava dirigindo, e um veículo a frente parou,e desceram dois rapazes armados, e levaram o carro, com os pertences. Seu celular estava no cambio do veículo. Ambos estavam armados, e estavam com uma bandana escondendo o rosto. Reconheceu o réu pois estava com sua blusa e no veículo roubado, sendo que os demais bens não foram recuperados. Tinham acabado de comprar o iphone 7, e que valia na época em torno de R\$ 7000,00 alem do prejuízo mental. O veículo lhe pertencia. Nunca tinha visto o réu antes dos fatos. Reconheceu o réu Alex em audiencia, inclusive também reconheceu na delegacia. O assalto ocorreu a noite, e registraram os fatos durante a madrugada.

Thainara, disse que o assalto aconteceu por volta das 23:00, e estava dirigindo, e sinalizou que iria estacionar, foi fechada por um Celta prata e a abordada com a arma, sendo que cada um desceu e entrou por um lado do veículo, e havia um terceiro que fugiu com o Celta. Foram levados seus pertences pessoais, como bolsa, aparelho celular, e estima um prejuizo de R\$ 7000,00, e tem interesse em ser indenizada. Na

delegacia reconheceu os reus, e em audiência novamente reconheceu Gabriel, sendo que não teve dúvidas no reconhecimento da delegacia, tanto que um dos reus estava usando a blusa do seu namorado. O carro foi recuperado seis dias depois. Foi mostrada a arma de fogo, e não se recorda se chegou a reconhecer a mesma. Não conhecia os acusados.

Anderson, policial, disse que estavam realizando bloqueio policial, quando uma menina desceu do ônibus dizendo que o celular foi roubado por dois indivíduos em um veículo Gol, e em patrulhamento identificaram o automóvel e fizeram a abordagem sendo localizada uma arma no porta luvas. O veículo era produto de roubo em São Roque.

No mesmo sentido o depoimento de Eliezer.

Carlos Eduardo, disse que ficou sabendo da prisão de Gabriel após uns dias e através de um grupo de whatsapp ficou sabendo que ele pegou carona e acabou abordado. No dia 17 de junho ele participou do jogo de futebol, que começou às 10:00 e terminou às 12:30 e depois fizeram um churrasco em sua chacara.

Gilberto disse que desconhecia a acusação, e que no dia 17/06 jogaram futebol, e depois foram para uma chacara e saiu do local às 17:00 e Gabriel permaneceu. Através do whatsapp ficou sabendo que ele foi preso pois estava em um veículo roubado.

Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

Como comprovado os reus foram detidos 04 dias após o roubo na posse do veículo roubado e da arma de fogo, bem como, foram reconhecidos pelas vítimas fotograficamente e após em juízo de forma pessoal.

Não sustenta-se a alegação da Defesa de Gabriel quando ao reconhecimento judicial, posto que o reconhecimento fotográfico foi reiterado de forma pessoal na fase do contraditório, e na presença da Acusação e Defesa.

De fato, o reconhecimento judicial prescinde da necessidade das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção a prolação de um decreto condenatório" (Habeas corpus n.º 68.819 / SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. em 05/11/1991, DJ de 18/08/1992)

Por ser apenas confirmatório, o reconhecimento judicial somente complementa a versão da vítima ou de testemunhas.

Nesse sentido José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal, 2/334, item n. 488, 2ª ed., 1965, Forense), verbis: "Quando se tratar de reconhecimento produzido em Juízo, as formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas essenciais. Caso a vítima ou testemunha aponte na audiência, com segurança, o réu presente como o autor do crime, tal prova tem o valor idêntico àquela de um reconhecimento efetuado com as formalidades legais".cumpre consignar, porém, que se de outra forma efetuar-se o reconhecimento de pessoa ou coisa, nem por isso deve o juiz a priori recusar-lhe qualquer valor probatório. Tal orientação não condiz com os princípios aceitos em nossa legislação sobre o livre convencimento."

Saliento ainda, eventual irregularidade ocorrida por desrespeito à regra constante no mencionado dispositivo na fase policial, não é hábil a macular o reconhecimento, tampouco, as demais provas produzidas nos autos.

Não se olvide que foram observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítimo todo o procedimento, justamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido: "A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017)" (AgRg no AREsp 1520565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)

"PROVA - Reconhecimento pessoal - Ato levado a efeito em inquérito policial - Eficácia ainda que o indiciado não tenha sido colocado ao lado de outras pessoas, visto tratar-se tão-somente de uma recomendação prevista no art. 226, II, do CPP (TJMS) RT 777/660". "PROVA - Reconhecimento pessoal - Inobservância do art. 226 do CPP - Nulidade - Inocorrência - Motivação da decisão condenatória que se mantém com base em indícios suficientes mesmo abstraindo-se tal meio probante (TACrimSP) RT 780/607". omissão de formalidade nos autos da investigação, marcada pela ausência do contraditório e da ampla defesa, constitui mera irregularidade e não contamina a ação penal, podendo ao longo desta ser sanada, como de fato foi, uma vez que, como se verá adiante, o reconhecimento efetivado perante a autoridade policial foi corroborado pelos depoimentos firmes e coesos prestados pela vítima e demais testemunhas sob o crivo do contraditório, não havendo, assim, qualquer prejuízo. quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório."1 (STF, HC 104.404/MT, 1.ª Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2010).

ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento fotográfico realizado com segurança pela vítima, afirmando lembrar-se com exatidão e detalhes das características físicas do roubador, confirmado em juízo. Prova apta a embasar o decreto condenatório" (AP 5294854220108260000 SP 0529485-42.2010.8.26.0000, Relator, Des Willian Campos, Data de Julgamento: 25/09/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2012).

- "Irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu ter-se efetuado sem observância das formalidades inscritas no art. 226, I, do CPP se efetivado através de depoimento de testemunha ratificado quando posteriormente reinquirida em audiência à qual presente o defensor constituído do acusado, que formulou reperguntas, tanto mais se assentada a condenação no conjunto probatório e não apenas naquele elemento de convicção" (RT 666/379).

Portanto, os reconhecimentos foram reiterados e confirmados na fase judicial, durante o contraditório, não guardando qualquer controvérsia ou nulidade, restando afastada a sustentação Defensiva.

Mas não é só, Gabriel apresentou um alibi e trouxe para si o ônus da prova nos termos do artigo 156 do CPP, do qual não se desincumbiu, de fato comprovou que durante o dia participou de partidas de futebol, sendo inclusive o jogo interrompido e encerrado em virtude de briga generalizada conforme documentos a fls. 157/159, bem como, suas testemunhas narraram que após o término da contenda esportiva foram para a chacara onde a testemunha morava e fizeram um churrasco.

Gilberto mencionou que saiu por volta das 17:00 e que Gabriel estava no local, não sabendo o que aconteceu após a sua saída.

De fato, não se olvide que Gabriel participou de um jogo de futebol, e depois de um churrasco, no entanto, não comprovou o que fez a partir das 22:00 daquele dia, já

que o roubo ocorreu entre 22:00 e 23:00 conforme declinaram as vítimas, sendo evidente o equívoco do horário no registro de ocorrência.

Realmente nesse interregno de tempo, Gabriel não comprovou seu alibi, sendo que foi reconhecido pela vítima tanto na fase policial como em juízo.

Pontua-se que não conseguiu comprovar o alibi nesse interregno de tempo, pois não tinha como demonstrar sua estada em outro local, já que estava envolvido no roubo conforme depoimento e reconhecimento da vítima.

Não se olvide que as vítimas reconheceram os reus na fase policial, e em juízo, sendo que a blusa do ofendido estava sendo usada por um dos acusados, além de estarem na posse do veículo e da arma de fogo, sem qualquer justificativa plausível por parte dos ofensores.

Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629).

Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446).

"PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.).

Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à caracterização do crime "Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto". (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8ª Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)". Apelação Criminal nº 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel. Grassi Neto, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. 05/03/2015).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...) 6. Writ não conhecido". (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por outro lado Alex fez uma confissão parcial, admitindo o roubo, mas negando a participação de Gabriel apresentando um outro terceiro, sem dados, sem rostos, sem

detalhamento físico ou de endereço.

A prova é farta, pois além do reconhecimento judicial dos reus pelas vítimas, tem-se a apreensão do veículo e da blusa subtraída na posse dos acusados, além da arma de fogo utilizada no roubo, que soma-se a ausência de prova do alibi de Gabriel, a apontar com certeza a autoria dos reus no evento criminoso.

Comprovada ainda a causa de aumento pelo concurso de pessoas, já que ambos participaram de forma ativa no crime, sendo que cada um abordou uma das vítimas, despojando os bens.

Também comprovada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, a qual foi usada e apreendida, e devidamente periciada conforme laudo encartado nos autos e que atestavam sua eficácia.

Por fim, bens de cada vítima foram subtraídos, já que a bolsa feminina era da ofendida e o celular do ofendido estava no console do automóvel, ou seja, os reus tinham plena ciência que estavam se apropriando de bens de pessoas diversas, tanto que a vítima Kaique disse que foi tentar pegar seu celular e foi ameaçado por um dos reus, o que configura o concurso formal improprio.

Em relação ao delito de arma de fogo, as situações são diversas, 04 dias após o roubo foram detidos com a arma irregular, sem possuírem posse e porte, o que configura novo delito, tanto que a arma estava apta, e os reus estavam cientes da irregularidade.

Não se olvide que a arma estava no porta luvas, sendo que Gabriel era o passageiro, além de estarem no veículo roubado por ambos, e cuja arma foi utilizada.

Não se trata de absorção ou bis in idem, posto que o roubo é anterior a prisão dos reus, que estavam com a arma irregular e de forma ilegal, ou seja, após cometerem o roubo, continuaram a praticar novo delito, este ligado ao estatuto do desarmamento.

No mais, o laudo apontou a potencialidade lesiva da arma localizada com os réus.

Também não há o que se cogitar de fato atípico, pois a conduta de portar a arma de fogo consiste em crime.

"O DESMUNICIAMENTO DA ARMA NÃO CONDUZ A ATIPICIDADE DA CONDUTA, BASTANDO, O PORTE DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. (HC 17.561-DF 6º T. REL. HAMILTON CARVALHIDO, 28.06.2005).

"A CIRCUNSTÂNCIA DE ARMA DE FOGO ESTAR DESMUNIDA NÃO EXCLUI, POR SI, A TIPICIDADE DO DELITO PORQUE OFERECE POTENCIAL PODER DE LESÃO. BASTA O SEU TRANSPORTE FORA DE CASA, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE. A MATERIALIDADE ESTÁ COMPROVADA PELO LAUDO DE EXAME DE ARMA DE FOGO, CONCLUDENTE DE POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADA EFICAZMENTE PARA PRÁTICA DO CRIME. O QUADRO PROBATÓRIO NÃO DEIXA DÚVIDAS A RESPEITO DA AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DOS RÉUS APELADOS. PROVA TESTEMUNHA SEGURA. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDO. (AP. 2006.050.00140, 8º C., REL. MARIA RAIMUNDA T. DE AZEVEDO, 09.02.2006. V. U)."

Não há que se cogitar da falta de preenchimento do princípio da lesividade mínima, ora, o tipo penal está devidamente preceituado em Lei Especial, sendo que basta a posse irregular para a configuração do perigo e do delito.

A arma somente pode ser portada, desde que preenchidos os requisitos legais, o que não ocorreu no presente caso.

No caso concreto, estavam os réus mantendo e portando irregularmente arma com potencial lesivo, inclusive servindo de instrumento para prática de roubo quatro

dias antes da abordagem.

Assim a ação é procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena.

1) Réu Alex Valentim Neves. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado já ostenta condenação recente por roubo o que comprova sua personalidade desviada e sua habitualidade delitosa que soma-se aos prejuízos significativos que causou as vítimas, além do mais mesmo cumprindo pena possui falta grave recente o que destaca sua periculosidade, que leva a fixação da pena em 1/4 acima do mínimo para cada delito. Ausentes agravantes e reconheço a confissão parcial e diante desta reduzo a pena em 1/10 totalizando 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa por cada roubo e 02 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa pelo delito de arma de fogo. Presente a causa de aumento de atuação em concurso de agentes o que eleva a pena dos roubos em 1/3, totalizando, 06 anos de reclusão e pagamento de 17 dias-multa. Ainda presente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo nos roubos, elevando-se a reprimenda em 2/3, totalizando 10 anos de reclusão e pagamento de 27 dias-multa. Não estão presentes causas de diminuição de pena. Reconheço o concurso formal improprio em relação ao roubo, e somo as penas totalizando 20 anos de reclusão e pagamento de 54 dias-multa. Reconheço o concurso material e somo as penas dos delitos totalizando 22 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 67 dias-multa.

2)Gabriel Venturini Alves de Sousa. Réu Alex Valentim Neves. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado causou prejuízos significativos as vítimas, com consequências perenes conforme pontuado no depoimento do ofendido, o que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo para cada delito. Ausentes agravantes e reconheço a atenuante da menoridade, o que leva a pena ao mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa pelo roubo e 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa pelo delito de arma de fogo. Presente a causa de aumento de atuação em concurso de agentes o que eleva a pena do roubo em 1/3, totalizando, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ainda presente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo no roubo, elevando-se a reprimenda em 2/3, totalizando 08 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa. Não estão presentes causas de diminuição de pena. Reconheço o concurso formal improprio em relação ao roubo, e somo as penas totalizando 17 anos e 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 42 dias-multa. Reconheço o concurso material e somo as penas dos delitos totalizando 19 anos e 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 52 dias-multa. A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal para os acusados. Diante das circunstâncias subjetivas negativas dos réus e pela pena aplicada, fixo para ambos o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Os acusados não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não fazem jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157, §2 inciso II e § 2 A I por duas vezes na forma do artigo 70 in fine todos do Código Penal e artigo 14 da lei 10826/03 em concurso material os réus: ALEX VALENTIM NEVES à pena privativa de liberdade de 22 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 67 dias-multa e GABRIEL VENTURINI ALVES DE SOUSA à pena privativa de liberdade de 19 anos e 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 52 dias-multa. Para ambos o valor do dia-multa consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT

682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Alex não se encontra preso por este processo, e Gabriel esta em liberdade, não existindo pedido de prisão por parte da acusação, de modo, que defiro o recurso em liberdade.

Condeno os reus de forma solidaria ao pagamento do valor de R\$ 11.000,00 as vítimas como indenização mínima, já que existiu o pedido e não ocorreu impugnação por parte dos acusados.

Ainda condeno os reus ao pagamento das custas processuais nos termos da lei, restando suspensa a exigibilidade apenas em relação a Alex diante da Defesa dativa a ele ofertada.

Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, comunicando a Justiça Eleitoral e o IRGD.

PIC.

Sao Roque, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA